



Meister Hasch · Senfkorn Visual (privat / ENTWURF)

IP-Lizenzvertrag

(Arbeitsfassung / ENTWURF)

Senfkorn Holding GmbH

— als Lizenzgeber —

und

Senfkorn UG (haftungsbeschränkt)

— als Lizenznehmer —

Coev zu GV Holding § 10 · Operator =====stephanhagenurban1 <3 · 2026-08-02

ENTWURF · KEIN NOTARAKT · KEIN REGISTERSTAND · KEINE AUTOMATISCHE RECHTSWIRKSAMKEIT. Dieses Dokument ist eine private Arbeitsvorlage zur Coevolution mit dem Gesellschaftsvertrag der Senfkorn Holding GmbH (COEV-MAX). Wirksamkeit erst durch Unterzeichnung beider Parteien (nach wirksamer Existenz der Holding-GmbH) und — soweit gewünscht — anwaltliche Prüfung. Operator-Freigabe: =====stephanhagenurban1 <3 · UTC 2026-08-02T13:22:05Z. Abbildung „Meister Hasch“ dient nur der internen Markenidentität im Business-Ordner; sie ist kein Lizenzgegenstand und nicht für Public-Pfade freigegeben, solange Copyright-/Publikationsregeln im Repo etwas anderes vorsehen.

0. Parteien und Coev-Kontext

Rolle	Partei	Vertretung (Vorschlag)
Lizenzgeber	Senfkorn Holding GmbH	Stephan Hagen Urban (GF, nach Gründung)
Lizenznehmer	Senfkorn UG (haftungsbeschränkt)	Stephan Hagen Urban (GF)
Anschrift (Vorschlag)	Krabatweg 27, 02977 Hoyerswerda, Deutschland	wie Impressum — freigeben
Satzungshook	Holding-GV § 10	IP-Lizenz an verbundene UG
IP-Kanon	Fusion Hero OS · heroische Mathematik · WIR Mesh · Quantizer	§ 2 dieses Vertrags

§ 1 Vertragsgegenstand und Begriffsbestimmungen

- (1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer die nach Maßgabe dieses Vertrags näher bestimmten Nutzungsrechte an den in § 2 bezeichneten Schutzgegenständen (nachfolgend „Lizenz-IP“) ein.
- (2) „Verbundenes Unternehmen“ meint Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG analog, insbesondere solche, an denen der Lizenzgeber mehrheitlich beteiligt ist oder die unter einheitlicher Leitung stehen.
- (3) „Kern-IP“ meint die in § 2 Abs. 1 lit. a–e genannten Gegenstände einschließlich ihrer Dokumentation, Spezifikationen, Markenzeichen und zugehörigen Know-how-Unterlagen, soweit sie im IP-Register des Lizenzgebers geführt werden.
- (4) „Weiterentwicklung“ meint Änderungen, Verbesserungen, Anpassungen, Forks, Module und abgeleitete Werke am Lizenz-IP, unabhängig vom Speichermedium (einschließlich Git-Repositories).

§ 2 Lizenz-IP (Katalog)

- (1) Gegenstand der Lizenz ist das Kern-IP, einschließlich, aber nicht abschließend:
 - a) „Fusion Hero OS“ (Software, Module, Dokumentation, Konfigurationen, Versionen und Derivate);
 - b) „heroische Mathematik“ und verwandte Formalismen im Senfkorn-Kontext;
 - c) „WIR Mesh“ und verwandte Mesh-/Polyzell-Architekturen und -Konzepte;
 - d) Quantizer-Konzepte (u. a. String-Quantizer, Sinnquanten-Registry, M→N-Quant-DB) und Register;
 - e) Marken-, Domain-, Konzept- und Know-how-Rechte der Senfkorn-Gruppe, soweit im internen IP-Register dem Lizenzgeber zugeordnet;
 - f) weitere, vom Lizenzgeber schriftlich (Textform genügt) in das Lizenz-IP aufgenommene Positionen.

(2) Nicht Gegenstand dieses Vertrags sind: (i) Rechte Dritter, (ii) Open-Source-Komponenten unter fremden Lizenzen (diese bleiben unter ihren jeweiligen Bedingungen nutzbar), (iii) personenbezogene Daten Dritter, (iv) die Bilddatei „meister_hasch.png“ und verwandte Visuals, soweit sie gesonderten Copyright-/Publikationsregeln unterliegen — deren Nutzung bedarf einer separaten Visual-Freigabe.

(3) Das IP-Register des Lizenzgebers ist maßgeblich für die fortlaufende Konkretisierung des Lizenz-IP. Der Lizenzgeber stellt dem Lizenznehmer auf Anfrage eine aktuelle Auszugskopie zu.

§ 3 Lizenzumfang

(1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares (außer nach § 9), räumlich unbeschränktes und inhaltlich auf den Unternehmensgegenstand des Lizenznehmers begrenztes Recht ein, das Lizenz-IP zu nutzen.

(2) Die Nutzung umfasst insbesondere das Recht:

- a) das Lizenz-IP zu speichern, zu laden, auszuführen und intern zu betreiben;
- b) das Lizenz-IP zu analysieren, zu testen und weiterzuentwickeln;
- c) das Lizenz-IP in Produkten, Diensten, Dokumentationen und öffentlichen Auftritten des Lizenznehmers zu verwenden, soweit nicht Visual-Sperren (§ 2 Abs. 2) entgegenstehen;
- d) Unterlizenzen an Endnutzer nur in Form standardisierter EULA/ToS zu erteilen, die die Rechte des Lizenzgebers wahren und keine weitergehende Übertragung von Kern-IP bewirken;
- e) Repositories unter den Organisationen des Lizenznehmers und freigegebenen Dual-Org-Pfaden zu führen, ohne dass dadurch IP-Inhaberschaft übergeht.

(3) Nicht gestattet ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers:

- a) die Übertragung der Inhaberschaft am Kern-IP;
- b) die Einräumung ausschließlicher Rechte an Dritte am Kern-IP;
- c) die Verwendung des Lizenz-IP für rechtswidrige Zwecke;
- d) die Veröffentlichung sensibler interner Schlüssel, Vaults, PII oder als intern markierter Artefakte.

§ 4 Inhaberschaft und Weiterentwicklungen

(1) Alle Rechte am Lizenz-IP verbleiben beim Lizenzgeber, soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt.

(2) Weiterentwicklungen durch den Lizenznehmer am Kern-IP stehen im Zweifel dem Lizenzgeber zu (Arbeitgeber-/Konzern-IP-Logik analog). Der Lizenznehmer erhält daran automatisch eine Lizenz im Umfang dieses Vertrags.

(3) Abweichende Zuordnung einzelner Module kann im IP-Register oder durch gesonderte schriftliche Vereinbarung geregelt werden (z. B. rein operative Markenauftritte der UG).

(4) Dual-Org-Code (z. B. GitHub 95guknow und Senfkorn-UG) ändert für sich genommen weder Inhaberschaft noch diesen Lizenzumfang.

§ 5 Lizenzgebühr

(1) Bis zu einer abweichenden schriftlichen Vereinbarung ist die Lizenz für verbundene Unternehmen konzernintern unentgeltlich (Null-Royalties), soweit steuer- und gesellschaftsrechtlich zulässig.

(2) Die Parteien können eine marktübliche Vergütung, Umlage oder Konzernverrechnung nachträglich vereinbaren (Textform). Steuerliche Organschaft oder Verrechnungspreisregeln bleiben unberührt und sind mit dem Steuerberater abzustimmen.

(3) Externe (nicht verbundene) Unterlizenzen oder Vertrieb an Dritte können gesonderte Gebühren auslösen, die vorab schriftlich festzulegen sind.

§ 6 Pflichten des Lizenznehmers

(1) Der Lizenznehmer wird das Lizenz-IP nur im vereinbarten Umfang nutzen.

(2) Der Lizenznehmer kennzeichnet öffentliche Anbieterseiten und Impressen wahrheitsgemäß und stimmt sie mit dem Lizenzgeber ab, sobald die Holding eingetragen ist.

(3) Sicherheits-, PII-, Consent- und Copyright-Regeln des Fusion-Hero-OS-/Senfkorn-Kanons sind einzuhalten (fail-closed wo so spezifiziert).

(4) Der Lizenznehmer informiert den Lizenzgeber unverzüglich über behauptete Rechtsverletzungen Dritter und über bekannt gewordene Sicherheitsvorfälle mit Bezug zum Lizenz-IP.

§ 7 Pflichten und Gewährleistung des Lizenzgebers

- (1) Der Lizenzgeber sichert zu, dass er — nach Maßgabe der bei Vertragsbeginn bekannten Lage — berechtigt ist, die eingeräumten Rechte zu vergeben. Spezielle Rechtsmängelhaftung für Open-Source-Bestandteile Dritter wird ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
- (2) Das Lizenz-IP wird „wie besehen“ (as is) überlassen, soweit nicht zwingendes Recht entgegensteht. Insbesondere werden keine Zusicherungen für ununterbrochene Verfügbarkeit oder Eignung für einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg übernommen.
- (3) Zwingende gesetzliche Ansprüche (z. B. bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Verletzung von Leben/Körper/Gesundheit, Produkthaftung) bleiben unberührt.

§ 8 Haftung

- (1) Die Parteien haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie nach zwingendem Recht.
- (2) Bei leichter Fahrlässigkeit haften sie nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden, soweit gesetzlich zulässig.
- (3) Eine Haftung für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn ist — außer bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit — ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

§ 9 Unterlizenzierung und Übertragung

- (1) Unterlizenzen an Endnutzer nur gemäß § 3 Abs. 2 lit. d.
- (2) Die Abtretung dieses Vertrags durch den Lizenznehmer bedarf der vorherigen Zustimmung des Lizenzgebers in Textform, außer bei Konzernumwandlungen innerhalb verbundener Unternehmen.
- (3) Der Lizenzgeber darf Rechte und Pflichten im Rahmen von Holding-Umstrukturierungen auf Rechtsnachfolger übertragen; der Lizenznehmer ist zu informieren.

§ 10 Laufzeit und Kündigung

- (1) Der Vertrag beginnt am Tag der Unterzeichnung beider Parteien, frühestens jedoch mit wirksamer Existenz des Lizenzgebers (HR-Eintragung der Holding-GmbH).
- (2) Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit.
- (3) Ordentliche Kündigung mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende in Textform.
- (4) Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ohne Frist, insbesondere bei wesentlicher Vertragsverletzung trotz Abmahnung oder bei Verlust der Unternehmensverbindung im Sinne verbundenes Unternehmen ohne Nachfolgeregelung.
- (5) Bei Beendigung enden die Nutzungsrechte; der Lizenznehmer darf angemessene Übergangsfristen (max. 90 Tage) zur Migration nutzen, soweit der Lizenzgeber nicht widerspricht. Zwingende Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

§ 11 Geheimhaltung

- (1) Nicht öffentliche Informationen zum Lizenz-IP und zu den Vertragsbedingungen sind vertraulich zu behandeln, soweit nicht gesetzliche Offenlegungspflichten entgegenstehen.
- (2) Die Geheimhaltung gilt für die Vertragslaufzeit und drei Jahre danach.

§ 12 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen bedürfen der Textform, soweit nicht notarielle Form gesetzlich vorgeschrieben ist.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- (3) Gerichtsstand — soweit zulässig — ist der Sitz des Lizenzgebers, hilfsweise Hoyerswerda.
- (4) Salvatorische Klausel: Unwirksame Bestimmungen berühren die übrigen nicht; an ihre Stelle tritt die wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
- (5) Anlagen: A) Auszug IP-Register (bei Unterzeichnung beizufügen), B) optional Visual-Freigabe Meister Hasch, C) Verweis Gesellschaftsvertrag Holding COEV-MAX.

Anlage — Coev-Checkliste IP-Lizenz

Prüffeld	Status	Bemerkung
Parteien Holding + UG	OK/OPEN	Holding muss existieren
Kern-IP-Katalog § 2	OK	align GV Holding § 2
Nicht-ausschließliche Lizenz	OK	§ 3
Weiterentwicklungen → Holding	OK/OPEN	§ 4 — Notar/Anwalt prüfen
Konzern-Null-Royalties	OK/OPEN	§ 5 — Steuerberater
Open Source Dritter	OK	§ 2 Abs. 2 ausgenommen
Visual Meister Hasch	EXT	separate Freigabe
Dual-Org GitHub	OK	keine IP-Übertragung per se
Haftungsgrenzen	OK/OPEN	§ 8 — Anwalt
Laufzeit / Kündigung	OK	§ 10
100 % Legalität	SIGN/LEGAL	Unterschrift + Beratung

Coev-Schlussformel: Dieser IP-Lizenzentwurf schließt den in der Holding-Satzung (§ 10) vorgesehenen Hook. Zusammen mit dem Gesellschaftsvertrag COEV-MAX bildet er die dokumentarische Brücke Senfkorn Holding GmbH → Senfkorn UG (haftungsbeschränkt). Rechtsverbindlich erst mit wirksamer Holding und Unterschriften beider Seiten.

Unterschriften (nach Gründung / Prüfung)

Lizenzgeber
Senfkorn Holding GmbH
vertreten durch Stephan Hagen Urban

Ort, Datum: _____
Unterschrift: _____

Lizenznehmer
Senfkorn UG (haftungsbeschränkt)
vertreten durch Stephan Hagen Urban

Ort, Datum: _____
Unterschrift: _____

Operator: =====stephanhagenurban1 <3 · Bob der Baumeister · 2026-08-02 · Senfkorn_IP_Lizenzvertrag_Holding_zu_UG_ENTWURF.pdf